



Il referendum



Cosa è il referendum

Il referendum è uno **strumento di democrazia diretta**.

E' uno degli istituti attraverso i quali la Costituzione prevede che il popolo eserciti direttamente la sua sovranità, **senza l'interposizione di rappresentanti**.

Nel nostro sistema si basa sul **principio rappresentativo**, in base al quale la sovranità popolare si esercita, di regola, attraverso i rappresentanti eletti dal corpo elettorale.

Il referendum costituisce una **deroga a tale principio**, in quanto, mediante tale istituto il popolo esprime direttamente una volontà che diviene decisione dello Stato.



Le tipologie di referendum previste dall'ordinamento

- Il referendum **costituzionale** (art. 138 Cost.)
- Il referendum **abrogativo** su leggi o atti aventi forza di legge (art. 75 Cost.)
- I referendum **consultivi**: per la fusione di più regioni o la costituzione di una nuova regione (art. 132.1 Cost.), oppure per il passaggio di a una provincia o di un comune da una regione a un'altra (art. 132.2 Cost.)
- I referendum **regionali**: abrogativo di «leggi e provvedimenti amministrativi della regione»; confermativo dello statuto regionale (art. 123.3 Cost.); consultivi

Il referendum abrogativo nel sistema delle fonti

- Il referendum, come ha sottolineato anche la Corte costituzionale (sent. 29/1987), è un atto-fonte dell'ordinamento dello **stesso rango della legge ordinaria**. Ha quindi la stessa **forza attiva** della legge (può abrogare leggi o atti aventi forza di legge)
- La Corte costituzionale (sent. 468/1990; 32 e 33/1990; 199/2012) ha affermato il **divieto di ripristino della normativa abrogata** dalla volontà popolare espressa mediante referendum, ammettendo solo la possibilità di **correggere o integrare la disciplina residua**.



Sul versante della **forza passiva**, quindi, il referendum abrogativo viene ad avere una forza **potenziata** rispetto alla legge.

Tale forza superiore trova giustificazione nella **prevalenza** di un atto che rappresenta un **esercizio diretto della sovranità popolare**

Il referendum abrogativo: funzione

Con il referendum abrogativo il popolo può **abrogare una norma di legge o di un atto avente forza di legge.**

Può avere ad oggetto **l'abrogazione totale o parziale di un atto legislativo**

E' una **forma di legislazione negativa** (delimita l'efficacia nel tempo delle norme di legge).

TUTTAVIA, nel caso si tratti di referendum abrogativo parziale, può però avere anche **effetti 'creativi'**: può produrre nuove norme per effetto di come si vengono a saldare le disposizioni che rimangono in vigore a seguito della abrogazione parziale di una legge (**referendum manipolativo**: esempio il referendum del 1993 sulla legge elettorale del Senato)

Procedura referendaria

Iniziativa referendaria:

- ✓ **Iniziativa popolare:** mediante la raccolta delle firme di 500.000 elettori (deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione del quesito; pubblicazione in GU da cui decorrono 3 mesi per la raccolta delle firme)
- ✓ **Iniziativa regionale:** è necessaria l'approvazione del quesito con la deliberazione (adottata a maggioranza assoluta) di 5 consigli regionali. Deposito del quesito presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

Quando è possibile presentare richieste di referendum abrogativo:

dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno

Non è possibile presentare richieste di referendum:

- **nei dodici mesi anteriori** alla scadenza ordinaria delle Camere
- nei **sei mesi successivi** alla convocazione dei comizi elettorali



I controlli sul referendum abrogativo

Giudizio di legittimità: Ufficio centrale per il referendum (Corte di cassazione), entro il 15 dicembre. Il parametro utilizzato è la legge n. 352/1970 che disciplina la procedura referendaria

Giudizio di ammissibilità: Corte costituzionale, entro il 10 febbraio. Il parametro è rappresentato dalla Costituzione

Segue: la consultazione popolare

Se il quesito è dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale:

Il PDR, su proposta del Governo, fissa il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno

QUORUM RICHIESTI PER LA VALIDITA' DEL REFERENDUM ABROGATIVO:

a) Quorum strutturale: deve partecipare al referendum almeno la metà + 1 degli aventi diritto al voto

b) Quorum deliberativo: il quesito deve essere approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi

➡ Se vincono i **sì** l'abrogazione è dichiarata con decreto del PDR

L'abrogazione opera dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto PDE. Può essere ritardata fino a 60 giorni su richiesta del Governo

➡ se vincono i **no** non si può riproporre lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi **5 anni**

La sospensione e l'interruzione della procedura referendaria

SOSPENSIONE: se le Camere sono **sciolte anticipatamente**, la procedura referendaria è **sospesa** e i termini del procedimento riprendono **dopo 1 anno dalla elezione delle Camere**

INTERRUZIONE: il procedimento è **interrotto** nel caso in cui, prima della data di svolgimento del referendum, sia **approvata una legge** che **abroga le norme oggetto della richiesta**; nel caso in cui il legislatore modifichi la disciplina sottoposta a referendum senza alterarne i principi ispiratori e i contenuti essenziali, l'Ufficio centrale per il referendum modifica il quesito e lo «trasferisce» sulla nuova normativa. (**Corte cost. 69/1978**)



I limiti all'ammissibilità del referendum abrogativo

Secondo l'art. 75, 2 c., Cost., non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

- Le leggi tributarie e di bilancio
 - Le leggi di amnistia e di indulto
 - Le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
- 

I limiti all'ammissibilità del referendum abrogativo nella giurisprudenza costituzionale

Fin dalla **sentenza n. 16/1978**, la Corte costituzionale ha ampliato notevolmente i limiti all'ammissibilità del referendum abrogativo sia attraverso una **interpretazione estensiva** dell'art. 75, 2 c., Cost., sia alla luce della **collocazione del referendum abrogativo all'interno del sistema costituzionale**.

Gli ulteriori limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale riguardano:

- a) Le **leggi collegate strettamente a quelle indicate dall'art. 75.2 Cost.**: sono leggi non espressamente contemplate dall'art. 75, ma che producono effetti nel raggio di operatività di quelle da esso elencate:
- ✓ la **legge finanziaria** rispetto alla legge di bilancio;
 - ✓ le **leggi che contengono l'ordine di esecuzione di trattati internazionali** rispetto alla legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati stessi;
 - ✓ Le **leggi comunitariamente necessarie**: servono a dare attuazione ad obblighi assunti con l'adesione all'UE, quindi la loro abrogazione esporrebbe lo Stato ad una responsabilità per inadempimento di tali obblighi. Solo il legislatore può procedere alla abrogazione/modifica di tali leggi.



Segue: l'interpretazione logico-sistematica dell'art. 75 Cost

Altri limiti che derivano dalla collocazione del Referendum abrogativo nel sistema costituzionale:

- **La Costituzione e le leggi formalmente costituzionali**
- **Le leggi dotate di una forza passiva rinforzata:** resistono alla abrogazione della legge e quindi non sono sottoponibili a referendum abrogativo (ad es. le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi (art. 7 Cost.); o che disciplinano i rapporti fra Lo Stato e le religioni diverse da quella cattolica (art. 8 Cost.))

Segue



Segue:

- Le **leggi a contenuto costituzionalmente vincolato**: leggi il cui contenuto normativo appare così intimamente connesso alle norme della Costituzione da rappresentarne l'unica possibile attuazione, così che la loro abrogazione determinerebbe una lacuna capace di riverberarsi sulla stessa Costituzione, in quanto lascerebbe il disposto costituzionale senza la sua necessaria attuazione.
- Le **leggi costituzionalmente necessarie**: sono assolutamente necessarie per dare attuazione a norme della Costituzione, ma il loro contenuto non è vincolato, perché esistono più modi per dare svolgimento a quelle norme costituzionali. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo totale, perché lascerebbero la Costituzione senza leggi di attuazione, però possono essere sottoposte a referendum abrogativo parziale, se dalla pronuncia popolare risulta un'altra disciplina che può dare comunque attuazione alla Costituzione (le leggi elettorali)..... SEGUE

Il caso dei referendum abrogativi elettorali

Le leggi elettorali sono **leggi costituzionalmente necessarie** (nel senso che non possono mancare), **ma a contenuto libero**

Di conseguenza, **non** possono essere sottoposte a richieste di **abrogazione totale**, ma possono essere oggetto di **referendum abrogativi parziali**, a condizione che, a seguito della pronuncia popolare in senso abrogativo, risulti una **normativa immediatamente applicabile**.

Secondo la Corte costituzionale deve sempre essere vigente nell'ordinamento una normativa che consenta il rinnovo degli organi elettivi, in quanto non sarebbe accettabile il rischio di **esporre ad una paralisi le assemblee rappresentative**.

(Cfr. Corte cost. 29/1987, 47/1991, 32 e 33/1993, 5 e 10/1995, 26/1997, 13/1999, 33 e 34/2000, 15, 16 e 17/2008, 13/2012, 10/2020)



I limiti al referendum abrogativo riguardano anche la struttura del quesito proposto agli elettori

La Corte costituzionale, a tutela del diritto al voto degli elettori e del libero manifestarsi del loro convincimento ha prescritto anche alcuni limiti riguardanti la struttura del quesito referendario (**sent. 16/1978**)

Al fine della sua ammissibilità, il quesito deve essere:

- a) chiaro, semplice** (comprensibile all'elettore, anche negli effetti prodotti dalla abrogazione)
- b) completo** (riguardante tutte le disposizioni di legge attinenti all'oggetto e alla ratio del quesito);
- c) omogeneo** (non deve riguardare disposizioni tra loro eterogenee e prive di una matrice unitaria, altrimenti l'elettore è costretto ad una scelta di prevalenza che impedisce il libero esercizio del voto)